الفرض والنفل قلت وهذا متعين فيهما لان النفل يصير فرضا بالشروع فى احرامه اجماعا وحكم فوتهما واحد اتفاقا ثم زيد فى بعض النسخ هنا (ولو لم يعدهما حتى طلع الفجر عادت الى الجواز) انتهى وهو فى غير محله اذ موضعه انه لا يصليهما فى عرفات أو فى الطريق فانه لو صلاهما فى غير مزدلفة فى وقتيهما فانه يجب عليه اعادتهما فيها فلو لم يعدهما حتى طلع انقلب صلاة المغرب الى الجواز بعد ما حكم عليها بالفساد فان ذلك الحكم موقوف لا يجاب الاعادة والا فقد صلاهما فى وقتيهما الا انه ترك الجمع الواجب عليه ثم اعلم ان تأخير المغرب والعشاء الى مزدلفة واجب كما صرح به البزدوى ومال اليه بعض المشايخ واختاره ابن الهمام وذهب بعضهم الى فرضيته كالترتيب بين الفرائض وعليه مشى أكثر الشراح لكن الظاهر ان المراد بالفرض هو الفرض العملى ههنا لانه ما ثبت بالدليل القطعى وكذا يجب الترتيب بين الصلاتين حتى لو قدم العشاء بمزدلفة يصلى المغرب ثم يعيد العشاء وان لم يعيد العشاء حتى طلع الفجر عادت العشاء الى الجواز (وأما الوقت) اى الخاص (فوقت العشاء) أى للصلاتين لكن على خلاف فى اشتراطه ففى شرح المنظومة لحافظ الدين ان المشائخ اختلفوا على قول ابى حنيفة ومحمد فيهما اذا صلى المغرب بمزدلفة قبل غيوبة الشفق فمنهم من اعتبر شرط الجواز للمكان فقال يجزئه ومنهم من قال لا يجوز فكأنه اعتبر الوقت والمكان جميعا انتهى وعليه متى صاحب البدائع فقال فيما اذا صلى فى غيرها قد دل الحديث على اختصاص جوازها فى حال الاختيار والامكان بزمان ومكان وهو وقت العشاء بمزدلفة ولم يوجد فلا يجوز ويؤمر بالاعادة فى وقتها ومكانها مادام الوقت قائما وكذا فى كشف البزدوى وذكر فى المنتقى لو صلاها بعد ما جاوز المزدلفة جاز وهو خلاف ما عليه الجمهور واذا ثبت وجوب هذا الجمع بالمزدلفة فى وقت العشاء فلو صلى المغرب فى وقتها أو العشاء والمغرب فى وقت العشاء قبل ان يأتى مزدلفة او بعد ما جاوزها لم يجز وعليه اعادتها مالم يطلع الفجر فى قول ابى حنيفة ومحمد وزفر والحسن وقال ابو يوسف يجزئه ولا يعيد وقد اساء لترك السنة ولو لم يعد حتى طلع الفجر عادت الى الجواز وسقط القضاء اتفاقا الا انه يأثم لتركه وعن ابى حنيفة اذا ذهب نصف الليل سقطت الاعادة لذهاب وقت الاستحباب (فلو وصل الى مزدلفة قبل العشاء لا يصلى المغرب حتى يدخل وقت العشاء) صرح به غير واحد فى غير موضع وأما اذا بات بعرفة مثلا أو تعدى الى منى فيجب عليه ان يصليهما فى اوقاتهما (ويفارق هذا الجمع جمع عرفة من وجوه الاول ان هذا الجمع واجب بخلاف جمع عرفة فانه سنة او مستحب) وكان الفارق هو الحديث السابق (الثانى لا يشترط فيه السلطان ولا نائبه) اى من القاضى والخطيب (الثالث لا يشترط فيه الجماعة) اى بخلاف الجمع بعرفة فانه لا يصح بدون الجماعة (الرابع انه لا تسن له الخطبة) وهذا مندرج فى الشرط الثانى (الخامس انه باقامة واحدة) اى عند من يقول به وهو الاكثر من اصحاب المذهب (بخلاف الجمع بعرفة فانه باقامتين) اى اتفاقا

﴿فصل فى البيتوتة بمزدلفة﴾ وهى على ما فى القاموس موضع بين عرفات ومنى لانه يتقرب فيها الى الله تبارك وتعالى او لاقتراب الناس الى منى بعد الافاضة او لمجئ الناس اليها فى زلف من الليل أو لانها ارض مستوية مكنوسة وهذا اقرب قلت لكن ما قبله للمقام انسب وذكر الطحاوى ان للمزدلفة ثلاثة اسماء مزدلفة والمشعر الحرام وجمع والاصح كما قال الكرمانى ان المشعر الحرام فيها لا عينها الا انه يطلق عليها ايضا مجازا ومنه قوله تعالى فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام لانه اريد به المزدلفة جميعها لكن ذكر الجزء الافضل واراد الكل فى مطلق العمل فتأمل (والبيتوتة بها سنة مؤكدة الى الفجر) عندنا (لا واجبة) اى كما عند الشافعى ولا ركن كما قال بعضهم ونسبه صاحب الهداية الى الشافعى والمراد بها كون

أكثر

أورثنى الهلكة لولا حلمك ورحمتك وأدخلنى دار البوار لولا نعمتك وسلك بى سبيل الغى لولا ارشادك فصل يارب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لى ياخير الغافرين (اللهم) انى أستغفرك لكل ذنب يكون فى اجتراحه قطع الرجاء ورد الدعاء وتواتر البلاء وترادف الهموم وتضاعف الغموم فصل يارب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لى ياخير الغافرين (اللهم) انى أستغفرك لكل ذنب يرد عنك دعائى ويطيل فى سخطك عنائى أو يقصر عنك أملى فصل يارب وسلم وبارك على سيدنا محمد